



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת - שלוחת עכו**

מס' תיק: 13/84/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**לפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
עינת מידן בלום**

**נציגות הבית המשותף
באמצעות ב"כ עו"ד רפאלי רפי**

התובעת:

-נגד-

- | | |
|--|--|
| 1. ספיר יובל | |
| 2. ספיר עידו | |
| 3. ספיר ברק | |
| נתבעים 1-3 באמצעות ב"כ עו"ד יאיר עשהאל | |
| 4. גלברמן שאול גד | |
| 5. קסטרו גלברמן מוריה | |
| נתבעים 4-5 באמצעות ב"כ עו"ד הלפרן אביאור | |

הנתבעים:

החלטה

בזיקה לדיון שהתקיים בתאריך 21.05.2023 בנוכחות הצדדים, להלן החלטתי בעניין טענת הנתבעים להעדר יריבות בינם לבין התובעות –

1. כתב התביעה שלפניי הוגש על ידי נציגות הבית המשותף ועל ידי נתבעת 2, בעלת דירה בבית המשותף, המשמשת גם כחברת הנציגות.

2. הנתבעים טוענים שיש לסלק את התביעה על הסף בשל העדר יריבות, הואיל ולא מדובר בעניין הנוגע להחזקת התקינה ולניהולו של הבית המשותף כמשמעם בסעיף 69 לחוק המקרקעין התשכ"ט-1969 (להלן – **חוק המקרקעין**), אלא בתביעה הנוגעת לזכויותיהם הקנייניות של בעלי הדירות, ומשכך הנציגות אינה מוסמכת להיות צד להליך דין נגד הנתבעים.

לאחר שבחנתי את טענת הנתבעים ובתגובת התובעות שניתנה בעל פה בדיון, מצאתי לדחות את הבקשה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת - שלוחת עכו

מס' תיק: 13/84/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

3. פסק הדין המרכזי ביחס לסמכויותיה של הנציגות ניתן בע"א 98/80 נציגות הבית המשותף רחוב רבי עקיבא 77, לוד נ' קדמת לוד בע"מ, פד"י לו(2) 1981:21:

"מהוראות החוק והתקנון עולה, כי נציגות הבית המשותף, הנבחרת על-ידי האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית המשותף, היא הגוף המבצע של הבית המשותף, שמתפקידו לטפל בכל העניינים הכרוכים בתחומים המשותפים לכל הדיירים. מטבע הדברים הכוונה לניהול הפנימי השוטף של הבניין, ובעיקר בכל הנוגע לרכוש המשותף, אופן השימוש בו, החזקתו התקינה, ביצוע תיקונים בשעת הצורך, גביית הוצאות ההפעלה השונות וכדומה. החוק הקנה לנציגות הבית המשותף לצורך ביצוע תפקידיה מעמד משפטי מיוחד: על-פי האמור בסעיף 69 הנ"ל ניתנת לנציגות הבית המשותף בתור שכזו כשרות להיות צד לפעולות משפטיות שונות" (הדגשות שלי – ע"מ).

4. במרכז פסק הדין הנ"ל עמדה על הפרק השאלה, האם חלקים מסוימים של הבית המשותף הם רכוש משותף; ונקבע שהיות שאין מדובר בסוגיה הנוגעת לניהול הבית המשותף, אין הנציגות מוסמכת לייצג את בעלי הדירות. שאלה דומה נדונה בתיק ת"א (מחוזי באר שבע) 28604-09-19 נציגות הבתים המשותפים נ' אורן - הסלע בניה והשקעות בע"מ (נבו 07.11.2021) וגם שם נפסק שאין מדובר בתביעה המצויה בגדרי סמכותה של הנציגות לפי סעיף 69 לחוק המקרקעין.

5. מנגד הוכרה תביעה לסילוק יד מהרכוש המשותף, כתביעה שבסמכות הנציגות לנהל, הואיל ומטרתה שמירה על הרכוש המשותף [ראו: [עש"א \(מחוזי תל אביב\) 36094-01-11 הופמן נ' נציגות הבית המשותף רחוב ארלוזורוב 188 \(נבו 08.05.2011\)](#); ע"א (מחוזי תל אביב) 2876/00 נציגות הבית המשותף (בעלי עסקים) נ' רבני (נבו 13.12.2002); אריה איזנשטיין יסודות והלכות בדיני מקרקעין - חלק שלישי בתים משותפים, 317 (2001)].



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת - שלוחת עכו

מס' תיק: 13/84/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

6. גם תביעה לתיקון ליקויים ברכוש המשותף, לרבות פיצוי כספי לצורך תיקון אותם ליקויים הוכרה כתביעה שהנציגות מוסמכת לנהל, משמדובר בסעדים שנועדו להבטיח את החזקתו התקינה של הבית המשותף [רע"א 1025/17 **נאות מזרחי בע"מ נ' נציגות הבית המשותף מנדל זינגר 23 חיפה** (נבו 27.06.2017)]. מנגד, במובחן מסעדים שנועדו לתקן את הרכוש המשותף, הרי שביחס לסעדים שמטרתם לפצות על נזקים אינדיבידואליים שנגרמו לאיזו מן הדירות, בשל אותם ליקויים ברכוש המשותף, נקבע שהם חורגים מהצורך לשמור על החזקתו התקינה של הבית המשותף, ולכן אינם מצויים בגדרי סמכותה של הנציגות. בעניין זה אפנה לדברים שנאמרו בפסק דין שניתן לאחרונה בתיק רע"א 7602/22 **אלעד ישראל מגורים חדשים בע"מ נ' נציגות הבית המשותף מרחוב זנגוויל 1 ירושלים** (נבו 20.12.2022):

"הבחנה זו נובעת גם מהגיונם של דברים. כך, בעוד שעצם קיומו של הליקוי ברכוש המשותף והצורך בתיקונו הם עניינים המשותפים לכל דיירי הבניין כאחד; ירידת ערך ועוגמת נפש שנגרמו כתוצאה מקיומו של הליקוי ברכוש המשותף הם נזקים אישיים מעצם טבעם, אשר עשויים להשתנות מדייר לדייר. כך למשל, ירידת הערך לכל דירה ודירה עשויה להשתנות כתלות במידת הקרבה של הדירה אל הליקוי, או במידת ההשפעה שיש לליקוי על הדירה עצמה. בדומה, עוגמת הנפש שנגרמה לכל דייר עשויה להשתנות למשל כתוצאה ממשך הזמן בו התגורר הדייר בבניין. כלומר, מדובר בנזקים שיש להוכיחם ולבררם באופן ספציפי ביחס לכל דייר ודייר בהתאם לנסיבות המתקיימות בענייננו, ולא ניתן לטעון להם באופן גורף ביחס לכל דיירי הבניין... על כן, אין הגיון של ממש בהסמכת הנציגות לתבוע סעדים מסוג זה בשם כל הדיירים. משכך, אינני סבורה כי סעיף 69 לחוק המקרקעין מקנה לנציגות סמכות לתבוע בשם בעלי הדירות נזקים אישיים של ירידת ערך ועוגמת נפש" (הדגשה שלי – ע"מ).

7. ביישום הדברים על ענייננו, צו המניעה המבוקש לצורך הפסקת השימוש בדירות הנתבעים כדירת נופש או לחלופין השכרתן לטווח קצר, נועד למנוע המשך של הפגיעה הנתענת ברכוש המשותף על ידי מחזיקי הדירות מטעם הנתבעים. הגנה ושמירה על הרכוש המשותף הם אינטרס משותף של כלל בעלי הדירות, ולכן מוסמכת הנציגות להיות צד להליך שלפניי מכוח סעיף



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת - שלוחת עכו

מס' תיק: 13/84/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

69 לחוק המקרקעין. יש לשים לב; אין מדובר בתביעה בקשר לזכויותיהם של בעלי הדירות ברכוש המשותף דוגמת המקרים שלעיל שנדונו בפסיקה. כמו כן, העובדה שהתביעה נוגעת לתוכנן ולגבולותיהן של זכויותיהם הקנייניות של הנתבעים בדירות, אינה גורעת מהרשאתה של הנציגות מכוח סעיף 69 לחוק המקרקעין.

8. יוער שגם לו הייתי מגיעה למסקנה שיש לסלק את התביעה בשל העדר יריבות בין הנציגות לנתבעים, לא היה בכך להביא לסילוק התביעה, וזו ראויה הייתה להוסיף ולהתברר מכוח היותה של נתבעת 2 בעלת דירה בבית המשותף.

9. מהטעמים שהובאו, הבקשה לסילוק התביעה על הסף בשל העדר יריבות, נדחת.

מזכירות תמציא העתק ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום א' סיון תשפ"ג, 21 מאי 2023, בהעדר הצדדים.

עינת מידן בלום
מפקחת על רישום מקרקעין